

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1356/2538	นางละเมียด ชูวรรณพัชร	โจทก์
	นางวรรณิ การสูงเนิน	จำเลย
	นางวรรณิ การสูงเนิน จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 125) คดีสำนวนนี้ (หมายเลขแดง
1234/2536) เดิมเคยพิจารณาพิพากษารวมกันกับคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่
1233/2536, 1235/2536, 1236/2536, 1237/2536 และ 1238/2536 แต่คดีแพ่งทั้ง
ห้าสำนวนดังกล่าว ถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้ฎีกา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลย
ทั้งหกและบริวารขนย้ายเครื่องใช้สัณณาสงสิ่งของต่าง ๆ ออกจากที่ดินพิพาทโฉนด
เลขที่ 11015 ตำบลลำโรงเหนือ (ลำโรงฝั่งใต้)อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง)
จังหวัดสมุทรปราการและให้จำเลยทั้งหกใช้ค่าเสียหายคนละ 500 บาท ต่อเดือนแก่
โจทก์ นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งหก และบริวารจะออกจากที่ดิน
พิพาท คำขออนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้น
รับฎีกาเฉพาะข้อ 2.1 พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113,114) ชั้นอุทธรณ์จำเลยยื่น
คำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่าคำร้องขอทุเลาการบังคับ ของ
จำเลยทั้งหกไม่ได้ชี้แจงเหตุอันสมควรในการขอทุเลาการบังคับเป็นการไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ให้ยกคำร้อง (อันดับ 89)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษา ไม่

ว่าของศาลได้ปรากฏตามคำร้องและคำคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับ โจทก์ขอให้บังคับคดีและ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแล้ว
การที่จำเลย ยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตาม คำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอ ให้งดการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมี
คำสั่ง ว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืน ศาลชั้นต้นเพื่อ
พิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษา ไม่
ว่าของศาลได้ปรากฏตามคำร้องและคำคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับ โจทก์ขอให้บังคับคดีและ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแล้ว
การที่จำเลย ยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตาม คำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอ ให้งดการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมี
คำสั่ง ว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืน ศาลชั้นต้นเพื่อ
พิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ